

1500596-97.2020.8.26.0586

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... trabalho investigativo, e passou a detalhes dos roubos que teve conhecimento, e detalhou o roubo da vítima destes autos. Disse que estava com Washington mancha, e que ele teria dito que juntamente com os demais subtraíram o Peugeot prata da vítima, e que eles teriam ganho muito dinheiro, e fizeram o reconhecimento, e ele reconheceu todos os envolvidos. Não conhecia os reus. Somente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500596-97.2020.8.26.0586 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500596-97.2020.8.26.0586

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2.163.565/2020 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Roberto de Carvalho

Vistos.

VALDIMAR AMADOR SOARES, THIAGO DOS SANTOS ARAUJO, HIGOR MARCELO FERREIRA DE SOUZA, WASHINGTON LIMA LOPES, YAGO LEITE CARDOSO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2 inciso II e § 2 A inciso I todos do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, em concurso de agentes, e com unidade de desígnios mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram bens de Elisabete.

Consta também que VALDIMAR AMADOR SOARES, THIAGO DOS SANTOS ARAUJO, HIGOR MARCELO FERREIRA DE SOUZA, WASHINGTON LIMA LOPES, YAGO LEITE CARDOSO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 158 §3 do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, em concurso de agentes, e com unidade de desígnios mediante

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade, constrangeram a vítima Elisabete com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica a fazer alguma coisa.

Acompanhou a denúncia, o inquérito policial (fls.01/111) e documentos, onde se destaca: boletim de ocorrência (fls.04/13), auto de exibição e apreensão (fls.14), relatório de investigação(fl.16/35), auto de reconhecimento fotográfico(fl.36/41).

A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2021 (fls.121/124), sendo que os reus foram citados e ofertaram Defesas (fls.216/220,242/245,288/289,292/297)sendo desmembrado o feito em relação a Washington não localizado (fls.251), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita dos interrogatórios. (fls.375/376).

Em memoriais finais o Ministério Público requereu a procedência da ação com fixação de penas acima do mínimo legal. (fls.385/395)

A Defesa de Yago insistiu no reconhecimento da confissão e da menoridade com aplicação da pena mínima e afastamento da agravante de delito cometido em situação de pandemia (fls.398/403)

A Defesa de Higor insistiu na absolvição pela fragilidade probatória (fls.404/406)

Por fim a Defesa de Valdimar insistiu na absolvição pela fragilidade probatoria (fls.407/415)

É o relatório. DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.04/13), auto de exibição e apreensão (fls.14), relatório de investigação(fl.16/35), auto de reconhecimento fotográfico(fl.36/41). além da prova oral coligida.

Quanto a autoria, o réu Yago confessou os fatos, e disse que estava passando dificuldades. Não quer falar de outro envolvidos pois temia por sua vida.

Valdimar disse que todas as audiências em que esteve envolvido, confessava os fatos, e todos os conhecidos, mas no presente caso, negou qualquer participação. Disse ter CNPJ e fazia trabalho em casa de parte elétrica de veículos, e telefones e televisões, e foi preso e estava em uma chacara para locar para um final de semana, e não era usada como cativieiro. Não estava com o telefone pessoal, mas sim de um rapaz que pegou para arrumar, e tinha uma caixa com duas telas e iria trocar a mesma, e o seu telefone pessoal ficou em sua residência. O dono do telefone era Rodrigo, e ele morava no parque Riso, e não sabe o endereço completo. Somente conhecia Yago e também já viu Kaike e não tem problema pessoal com ele. Não chegou a alugar a chacara pois o proprietário do local não estava e falaram com o responsável, o qual indicou que deveriam voltar mais tarde. A avó não tem bar, e nenhum parente seu tem bar.

Higor disse que desconhece a acusação Kaikque, e o conhecia e não tem problema pessoal com ele. Não sabe onde estava no dia do roubo, e que conhece os demais pois residem na mesma região.

A vítima Elisabete emocionada, com 75 anos, disse que estava saindo da casa da filha, e deu passagem para um carro, e um pouco adiante ele parou, e saíram 04 rapazes armados, e abriram a porta do carro, e começou a chorar, e a colocaram no carro deles, e outro levou o carro que não foi recuperado. Ficou com os outros três e desceram rumo ao pedágio, e entraram em um local, e pararam junto com outro veículo, e continuaram, e foram parando em alguns lugares, e pararam em um bar, e

disse que seria melhor acompanhar e que ele não iria trabalhar, e havia uns 10 assaltantes, sendo três que eram certos e a levaram a um local afastado, onde ficou em uma construção e somente haviam as paredes, não havia nada e de frente tinha um fundo de uma casa, e esta pessoa percebeu e desligou o rádio, e arrumaram duas pedras para ficar sentada, e voltava gente, e começou a anoitecer, e ocorreu uma discussão entre os comparsas e um deles a pegou e a levou para uma chácara no mesmo carro com três pessoas, e nesse novo local, todos desceram e chegou um carro com vários rapazes, que ficaram lhe olhando, e não localizava o rapaz que estava consigo durante o tempo anterior, e ele saiu da casa, a retirou do carro e colocou dentro da chácara, e ficou sentada em um sofá, e após um tempo, já à noite, a colocaram novamente no carro, e quando passaram pelo primeiro posto de combustível, pediu que deixassem naquele local, e também passou pelo segundo posto, e subiu em uma travessa, e a deixou em um ponto, e este rapaz estava agitado e desceu e começou a andar e entrou em um posto de combustível onde foi socorrida pelos funcionários, e havia uma viatura da polícia, que a levou até o batalhão. Eles de imediato pegaram sua bolsa, e já pegaram os cartões, sendo um de débito e um de crédito, e mandaram repetir a senha. Eles fizeram compras em um cartão, e um empréstimo, e somente soube no dia seguinte, sendo que o valor foi de R\$ 125.000,00 e acredita que por isso demorou para ser liberada. O banco liberou o valor, e depois estornou. O banco chegou a ligar e conversou com a moça do call center enquanto estava sequestrada. Teve que pagar R\$ 4000,00. Os rapazes estavam com rosto à mostra. Não consegue descrever os rapazes. Identificou Yago como um dos motoristas do carro e que fez a abordagem a sua pessoa, e fez diversas ameaças. O veículo que fechou seu automóvel era escuro, quatro portas, na cor preta, e soube que um deles disse que este carro era roubado, pois ele usou a camisa dele para abrir a maçaneta. Levaram seu aparelho celular. Foi a primeira vez que foi assaltada e aconteceu por volta do meio dia. Ela passando por tratamento psicológico, e sofre muito com esta situação, passando a ter problemas de saúde. A vítima começou a chorar de forma contundente porque eles levantaram e pensou que seria morta. O bar não era próximo ao pedágio, e andaram muito de carro. Os assaltantes a deixaram em Cotia, e a viatura que socorreu a levou ao batalhão do Morumbi em São Paulo. Não teve agressão física e um dos rapazes que ficaram o tempo todo consigo, a tratou bem, e o chamava de bonzinho.

Marco disse que este delito antecede a quadrilha do pix, sendo que alguns também atuavam nessa quadrilha. A princípio tentaram imagens, e não conseguiram nada, e como o telefone da vítima foi subtraído, pediram a quebra do sigilo, e haviam várias ligações de familiares, e do banco, mas tinha um número destoante, e estava vinculado a um CPF de uma pessoa que não mantinha vínculo com a vítima, e que sequer morava na região, o nome dela era Caroline, e ela teve dados fraudados, na compra de um automóvel e com isso descobriram que era um cadastro frio. Com isso resolveram quebrar o IMEI do aparelho, e descobriram que chips do Yago foram inseridos no aparelho, e momentos antes havia uma ligação do Yago para a genitora de nome Purina, e eles trocavam os chips, colocando com dados frios, desconhecendo que poderiam se identificar com a quebra do IMEI do aparelho subtraído. Também havia uma ligação para o nome de Thiago dos Santos, durante o sequestro da vítima, passando os números de senhas para transações com cartões bancários. Com isso já identificaram que era a mesma quadrilha que assaltou o Rafael Tanzi. Após os familiares da vítima cederem dados do iPhone subtraído e com isso obtiveram a geolocalização, onde se aclarou o local do cativo, e do deslocamento dos reus. Após um tempo, os reus foram surpreendidos pela polícia de Cotia deixando o cativo, e foram conduzidos à delegacia, e os pertences foram apreendidos, entre eles o telefone de Valdimar, e foi encontrado a imagem do espelho da CNH da vítima no celular do réu, e com isso também fechou o envolvimento dele no crime. Prosseguindo com a investigação, cumpriram o mandado de busca na cidade de Cotia, e entre os procurados prenderam o Kaike, e após o interrogatório da delegacia, ele resolveu contribuir para o trabalho investigativo, e passou a detalhes dos roubos que teve conhecimento, e detalhou o roubo da vítima destes autos. Disse que estava com Washington mancha, e que ele teria dito que juntamente com os demais subtraíram

o Peugeot prata da vítima, e que eles teriam ganho muito dinheiro, e fizeram o reconhecimento, e ele reconheceu todos os envolvidos. Não conhecia os reus. Somente colheu o depoimento de Higor que negou os fatos. Foram captadas imagens do veículo utilizado pelos reus mas não foram conclusivas. O chip em nome de Caroline foi instalado no momento do crime. Thiago estava envolvido nas ligações do telefone com Yago. A informação de Kaike e quem ligou Higor ao crime. A imagem foi encontrada pela polícia civil de Cotia, e também estavam investigando o mesmo pessoal por roubos na cidade e trocavam informações entre as investigações.

Ivan reiterou o depoimento de Marco e acrescentou que a vítima ficou sequestrada por 09 horas, enquanto os meliantes utilizavam os cartões, com empréstimo e gastos, e após liberaram a ofendida em Cotia. Foi requerido a quebra do sigilo telefônico do Iphone, e com isso, identificaram um número estranho, e chegaram no Yago, e era um cadastro frio, sendo que foi descoberto após a quebra do IMEI do aparelho. Yago durante o roubo ligou para o Thiago, como também para a genitora. As ligações partiam de Cotia, em bairro onde os reus residiam, e posteriormente o pessoal de Cotia, chegou a conduzir Valdemar, Wasghinton e Yago em um provável cativado, e conduziram junto com quatro indivíduos a delegacia, e havia uma foto da CNH da vítima no telefone dele. Posteriormente prenderam Kaikue que delatou Higor e Washington quando conversaram a respeito de crime, sendo que este último disse que junto com Higor, Yago, cometeram o roubo da vítima, indicando inclusive o veículo. O depoimento do Kaike não seria fundamental, até porque já estavam identificando os demais, bem como, o que chamou a atenção foi que durante o depoimento ele disse do veículo da vítima, sendo que ninguém da delegacia tinha mencionado o roubo em questão. Da mesma forma o depoimento dele foi minucioso e a polícia não tinha ciência dos fatos descritos de forma detalhada por Kaike, e sequer teria meios de criar este depoimento. Valdemar durante a investigação, era o mais esclarecido, e ficava como responsável pelas transações financeiras e quando ele foi preso estava com documento falso. No contexto geral, e que os reus participaram, mas não consegue apontar a função de cada um de forma minuciosa.

Kaike preferiu não se manifestar pois temia por sua vida já que se encontra preso. Na fase policial (fls.42/43), disse que em uma noite do mês de março, após o carnaval foi até o bar da Vó, de propriedade da família de Valdimar, situado na Vila Clara em Cotia, onde encontrou Thiago, Higor, Washington vulgo Mancha, Valdimar vulgo Baiano, e Yago, e eles comentaram que sequestraram uma idosa em São Roque e mantiveram ela em cárcere e estouraram o cartão dela, além de levarem um veículo Peugeot, e um Iphone sendo que Mancha pegou o celular e Valdimar mandou a vítima apagar o icloud. Acrescentou que eles compraram na Royal Bebidas, e que fizeram outros roubos, e Valdimar era o responsável por excluir dados dos celulares das vítimas para evitar rastreamento e usava os documentos das vítimas para falsificação e praticarem novos delitos, sendo o mentor intelectual. Disse que eles usavam um revólver calibre 38 que pertencia a Jonatas, além de uma réplica de pistola pertencente a Thiago e que a arma era guardada na casa de Lucas e que Washington adquiriu uma pistola.

Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos policiais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada.

Nesse sentido: " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como os demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT

530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262).

"O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)".

"DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009).

Como visto ao findar da prova oral, Yago confessou os fatos, sendo que a confissão vem amparada pela prova produzida e corroborada pelo efetivo reconhecimento da vítima tanto na fase policial como em juízo.

Em verdade, constitui entendimento jurisprudencial uniforme de todos os Tribunais do País que, nos casos de crimes patrimoniais, de ordinário praticados na clandestinidade, a palavra da vítima há de preferir à "versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido" (Rev. Tribs. - vol. 736, p. 629).

Prova - palavra da vítima - Crimes patrimoniais - Eficácia: A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, eis que é o elemento fixador da autoria" (TACRIM/SP - RJTACrim 38/446).

"PROVA. Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Vítima. Valor: - Em sede de latrocínio tentado, exceto se demonstrada sua má fé ou intuito de prejudicar o réu, o depoimento da vítima pode servir de base à condenação, pois, em linha de princípio, é a pessoa mais capacitada a discorrer do fato de que foi protagonista" (TACRIM/SP, Revisão Criminal, Processo 3727890/4, 8o Grupo, Relator Carlos Biasotti, j. 08/ 11/01, v.u.).

Ainda em relação a Yago restou comprovado que utilizou o celular da vítima com cadastramento de chip no IMEI e utilização no momento do crime, o que confirma sua participação e corrobora o reconhecimento da ofendida

Ainda Higor e Valdimar negaram os fatos, sendo que o segundo alegou possuir uma CNPJ de conserto de celulares e que foi abordado na chacara a qual foi apurada ser utilizada como cativieiro, pois teria ido locar o local.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" ("Da prova no processo penal", Editora Saraiva, 7a ed. 2006, p. 18).

"Nos termos do art 156 (primeira parte), do nosso CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. E o mínimo esforço que se exige do acusado e que não se constitui em violação alguma do sagrado direito de defesa, mesmo porque ainda não existe, no nosso sistema penal (e essa é uma característica encontrada na generalidade dos países situados abaixo da linha do Equador), punição alguma para acusados e vítimas que tenham mentido no curso do processo penal, falseando a verdade, ou omitindo-a, ainda que para ajudar ou prejudicar alguém; ao contrário, acima daquela linha correndo o processo em países chamados de "Primeiro Mundo", parece que o rigor penal é muito maior e até mesmo quem quer que tenha tido a desventura de (ter sido processado criminalmente responderá pelas mentiras que vier a proferir, ainda que tenha mentido apenas para escusar-se da acusação e buscar a própria liberdade"(RJDTACRIM vol 39, p. 142, voto vencedor Juiz Pires Neto).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor: "O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita". "ÁLIBI - ÔNUS DA DEFESA CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Em sede penal, álibi não comprovado equivale a confissão por falta de argumento defensivo. Inviável a absolvição por falta de provas, quando o contexto probatório do processo indica sem dúvidas a prática do ilícito pelo acusado, auxiliado pelas informações dos próprios familiares conduzindo a certeza da autoria" (TJSC - Acrim 2003.025395-5 - 1ª CCrim. Rel. Des. Solon d'Eça Neves DJSC 24.05.2004) "No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, pois ainda que o ônus de provar a imputação da denúncia seja do órgão Ministerial, alegando a defesa fato novo, cumpre-lhe demonstrá-lo" (TACRIM-SP, RJD 26/160) (TJSC - ACr 2003.009957-3 - 2a C. Crim. Rel. Des. Maurílio Moreira Leite - J. 10.05.2003). (...) o inocente negará a imputação e poderá fazê-lo com absoluta competência, porque nenhum crime praticou. Ao culpado, a situação se apresentará mais difícil, porque a sua negativa mentirosa o obriga a rodeios e ginástica de dialética que acabarão por deixar vestígios e provas circunstanciais de real valor para o veredicto final dos órgãos jurisdicionais. (In, "Elementos de Direito Processual Penal" - 1ª edição - Editora Bookseller - p. 299). Imperativa é a jurisprudência no sentido de que, quem apresenta álibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, pena de ser tido como réu confesso (JTACrim, 54:204, 47:165, 33:334 e 22:77).

Ocorre que caberia a Valdimar comprovar a existência da empresa que diz possuir, bem como os dados do locador da chacara ou que este imóvel estava disponível para locação, bem como os dados da pessoa que lhe teria repassado o celular para conserto, e como visto não apresentou nada nesse sentido, ônus que lhe pertencia, e seria facilmente demonstrado se realmente fosse verdadeira a informação, ou seja, não conseguiu comprovar pois sua versão não é amparada na realidade.

De fato, foi abordado junto com demais envolvidos e reconhecidos em outros roubos em imóvel utilizado exclusivamente para cativieiro das vitimas, que eram abordadas na região, levadas ao local, e mantidas em cativieiro enquanto utilizavam cartões bancários e celulares para transferências, empréstimos, compras e saques, como aconteceu com a vitima e foi devidamente explicado por ela em juízo.

Mas não é só, o local de abordagem foi em chacara utilizada exclusivamente para o cativo, como apontou a geolocalização do celular da vítima, e evidente que um imóvel para esta finalidade não seria disponível para locação, tanto que era em ponto de difícil acesso.

Ainda, os policiais mencionaram que no celular de Valdimar encontraram fotografia da CNH da vítima, sendo que novamente o réu não soube explicar, alegando que consertava celulares, ora, não teria motivos para consertar um celular, e ter consigo em seu aparelho documento de terceiro que sequer conhecia.

Esclareço que em que pese a apreensão do celular em outra comarca, torna-se dispensável a perícia, até porque o réu não negou a existência da fotografia em seu celular, mas sim apresentou uma versão para a existência, a qual não se encontrou crível.

Não se pode deixar de considerar ainda que tanto em relação a Valdimar como Higor, tem-se o depoimento de Kaike na fase policial que foi extremamente detalhado, e com informações que até mesmo a polícia desconhecia, apontando a participação de ambos, inclusive que Valdimar era o responsável pelos celulares subtraídos, e até falsificação de documentos, ou seja, o depoimento de Kaike apenas confirma os motivos pelos quais Valdimar tinha em seu celular a fotografia do documento da vítima.

Por óbvio em virtude de estar preso, Kaike não poderia em juízo prestar seu depoimento livre de riscos, no entanto, sua versão na fase policial, e os detalhes que trouxe foram apurados pelos investigadores se mostrando factível e verdadeiro ao final, conforme explicaram, os policiais em juízo.

Realmente o depoimento minucioso de Kaike confirmado na investigação, somado a detenção dos reus saindo do local de cativo, encontro de documento da vítima no celular de Valdimar e confissão de Yago não deixam dúvidas que estavam envolvidos no presente crime ora apurado, restando comprovada a autoria.

Provado também o concurso de pessoas, já que atuaram juntos como esta demonstrada pela prova produzida. Desnecessária para o reconhecimento da causa de aumento a identificação dos demais comparsas. (STF, 2ª Turma, RHC 60.469/RJ, rel. Min. Décio Miranda, in DJU de 11/02/83, pág. 928; RT 9 552/357, 573/489, 694/345, 704/348, 736/629; 744/614 e 749/657; JTACrimSP, 73/368 e 74/436; RJTACrimSP, 32/286).

Ainda, também provada a causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo. Diz a doutrina: "Exigir, como prova da existência da arma, sua apreensão e exame seria consagrar uma absurda e indevida exceção ao brocardo segundo o qual ninguém pode tirar vantagem de sua própria torpeza: bastaria o réu fugir com a arma ou, de qualquer modo, dar sumiço nela, para beneficiar-se com a excludente da qualificadora" (cf. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, 2ª ed., Forense, 1995, cap. XLIV, nº 6, págs. 455-6).

A vítima foi segura em informar que foi abordada por quatro indivíduos com armas, e levada a um cativo, onde ficou sob ameaça por longo período na presença de indivíduos armados.

Ainda afasto a aplicação do disposto no artigo 68 do Código Penal, até porque na presente situação, não bastou apenas um roubo, mas sim restrição de liberdade e novo delito, no caso a extorsão, mostrando que a gravidade da conduta, e a organização dos indivíduos, de modo, que no caso, pela forma de atuação, destaca-se a necessidade da arma de fogo, além da quantidade de envolvidos, já que a própria ofendida disse que no cativo haviam mais de dez criminosos, o que mostra que nesse caso, deve-se utilizar os dois parâmetros de aumento, afastando-se o

paragrafo único do mencionado artigo.

Também comprovado o delito de extorsão, já que mediante comparsas, e violência com arma de fogo, não bastou o despojamento de bens, também exigiram que a vítima fornecesse senhas e ate mesmo acessasse conversa com o setor do banco para liberar valor aos reus, o que configura outro delito.

Não se trata de crime meio, mas sim outro crime, com novo desiderato, e nova conduta, o que leva ao reconhecimento dos delitos, em concurso material.

Portanto a ação é procedente.

Finda a fundamentação, passo à fixação da pena.

1) Réu: Higor Marcelo Ferreira de Souza. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, com grande agressividade, com restrição de liberdade, e imposição de temor a uma pessoa idosa, que indica sua periculosidade destacada, e soma-se as condições impostas a vítima tanto no aspecto patrimonial como psicológico conforme a mesma explicou em seu depoimento o que leva a fixação da pena em 1/6 acima do mínimo para cada delito. Presente a agravante de delito praticado contra pessoa idosa, o que eleva a pena em 1/6. Ausentes atenuantes. No caso do roubo presente a causa de aumento em relação a atuação com comparsas, o que eleva a pena em 1/3. Também presente a causa de aumento por uso de arma de fogo sendo que foi afastada a aplicação do disposto no artigo 68 do Código Penal , elevando a reprimenda em 2/3. Não estão presentes causas de diminuição de pena, permanecendo a reprimenda em 12 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 26 dias multas pelo roubo e 08 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 12 dias multa pela extorsão. Somo as penas totalizando 20 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 38 dias-multa.

2) Réu: Valdimar Amador Soares. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, com grande agressividade, com restrição de liberdade, e imposição de temor a uma pessoa idosa, que indica sua periculosidade destacada, e soma-se as condições impostas a vítima tanto no aspecto patrimonial como psicológico conforme a mesma explicou em seu depoimento, alem do mais já ostenta condenações posteriores com transito em julgado que destacam o péssimo comportamento social e a habitualidade delituosa o que leva a fixação da pena em 1/4 acima do mínimo para cada delito. Presente a agravante de delito praticado contra pessoa idosa, o que eleva a pena em 1/6. Ausentes atenuantes. No caso do roubo presente a causa de aumento em relação a atuação com comparsas, o que eleva a pena em 1/3. Também presente a causa de aumento por uso de arma de fogo sendo que foi afastada a aplicação do disposto no artigo 68 do Código Penal , elevando a reprimenda em 2/3. Não estão presentes causas de diminuição de pena, permanecendo a reprimenda em 12 anos e 11 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 26 dias multas pelo roubo e 08 anos e 07 meses de reclusão e pagamento de 14 dias multa pela extorsão. Somo as penas totalizando 21 anos e 06 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 40 dias-multa.

3) Réu: Yago Leite Cardoso. Atento, aos critérios do artigo 59, do Código Penal, o acusado embora primário, mostrou ousadia impar, com grande agressividade, com restrição de liberdade, e imposição de temor a uma pessoa idosa, que indica sua periculosidade destacada, e soma-se as condições impostas a vítima tanto no aspecto patrimonial como psicológico conforme a mesma explicou em seu depoimento, alem do mais já ostenta condenações posteriores com transito em julgado que destacam o péssimo comportamento social e a habitualidade delituosa o que leva a fixação da pena em 1/4 acima do mínimo para cada delito. Presente a agravante de delito praticado contra pessoa idosa que resta compensada com a atenuante da

confissão. Também presente a atenuante da menoridade que leva as penas ao mínimo legal. No caso do roubo presente a causa de aumento em relação a atuação com comparsas, o que eleva a pena em 1/3. Também presente a causa de aumento por uso de arma de fogo sendo que foi afastada a aplicação do disposto no artigo 68 do Código Penal, elevando a reprimenda em 2/3. Não estão presentes causas de diminuição de pena, permanecendo a reprimenda em 09 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias multas pelo roubo e 06 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa pela extorsão. Soma as penas totalizando 15 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 31 dias-multa.

A minguada de outro elemento fixo o valor do dia-multa no mínimo legal para os reus.

Diante das circunstâncias subjetivas negativas dos réus, pelas penas aplicadas, fixo para todos o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena.

Ainda não preencheram os requisitos mínimos para modificação de regime. Os acusados não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pelos mesmos motivos não fazem jus a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal, para o fim de CONDENAR como incurso no artigo 157 § 2 inciso II e § 2 A inciso I e artigo 158 § 3 todos do Código Penal na forma do artigo 69 os réus: VALDIMAR AMADOR SOARES à pena privativa de liberdade de 21 anos e 06 meses e 18 dias reclusão, em regime inicial fechado além do pagamento de 40 dias-multa; HIGOR MARCELO FERREIRA DE SOUZA à pena privativa de liberdade de 20 anos e 03 meses de reclusão em regime inicial fechado além do pagamento de 38 dias-multa e YAGO LEITE CARDOSO KAIQUE SALES TORRES a pena privativa de liberdade de 15 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 31 dias-multa. Para todos o valor do dia multa, consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).

Passo novamente a analisar a situação prisional dos réus, e não constato alteração, permanecendo contemporânea, e não sendo possível a fixação de qualquer cautelar. De fato, os réus sem comprovação de labor, sem residência na comarca, se envolveram em diversos roubos, com mesmo modus operandi, tanto que após a prisão dos acusados, cessaram os eventos, ou seja, estas condições me parecem mais do que suficientes para justificar a prisão, como evidente risco a ordem pública, já que soltos, nada impede que tenham nova reiteração delituosa, reforçando que já possuem diversas condenações posteriores ao fato, o que mostra que a liberdade realmente é um risco a ordem pública e a sociedade, de forma, que por nenhum ângulo analisado é possível a concessão de liberdade ou fixação de cautelares, sem colocar em risco a ordem pública, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade aos acusados, reiterando as decisões anteriores.

Da mesma forma, estão dentro de unidade sem qualquer informação de risco a saúde em virtude da pandemia, não fazem parte de grupos de riscos, de modo, que a recomendação também não se aplica aos reus, envolvidos em delitos graves e com consequências sociais. Expeça-se mandado de prisão em desfavor aos réus.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inoccorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi

delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento....Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento”(2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015);

"A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013)

"A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.)

Custas pelos réus na forma da lei, restando suspensa a exigibilidade em relação a Higor e Valdimar diante da defesa dativa a eles ofertada, indeferindo-se a justiça gratuita a Yago ate porque não demonstrada a hipossuficiencia, bem como, contratou Defesa sem passar pelo crivo da Defensoria, o que indica condições financeiras de

arcar com as custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito, procedam-se às anotações comunicações e expedições devidas para o efetivo cumprimento das sanções impostas, lançando os nomes dos réus no Rol dos Culpados, comunicando o IRGD bem como a Justiça Eleitoral e expedindo as certidões de honorários dos Defensores nomeados.

Sao Roque, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA